

0000521-85.2017.8.26.0474

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marco Antônio Costa Neves Buchala

Comarca: Potirendaba

Foro: Foro de Potirendaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... altura e magreza. Disse que está preso por tráfico e não precisaria roubar 100 reais. Foram encontradas máscara e pistola em sua residência, mas não foi encontrado revólver, apenas réplica que foi utilizada em um assalto em Bady Bassit. Falou que conheceu Onofre apenas na delegacia.

O acusado Onofre Júnior de Oliveira Silva declarou que estava em seu horário de almoço, trabalhava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Potirendaba

Foro de Potirendaba

Vara Única

Rua Pedro Siqueira, 1.042, Potirendaba - SP - cep 15105-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000521-85.2017.8.26.0474 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000521-85.2017.8.26.0474

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Marllon Alex Medeiros Reis e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala

Vistos,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MARLLON ALEX MEDEIROS REIS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e contra ONOFRE JÚNIOR OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Fato 1- Isto porque, conforme denúncia de fls. 230/233, no dia 26 de janeiro de 2017, por volta das 13:46 horas, na Rua Francisco Guilherme Cícero, nº 479, Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos com os adolescentes Marlon Mayk da Silva Neves e Carlos Henrique dos Santos, Marllon Alex subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em R\$ 100,00 em dinheiro, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, tendo como vítima Lucinei Calado Vieira Sabadin. Segundo a vítima, um dos agentes adentrou o local (estabelecimento comercial: Padaria Poti 1) portando uma arma de fogo e uma faca, enquanto o outro, também armado, ficou do lado de fora do estabelecimento observando o movimento. Anunciaram o assalto, subtraíram o dinheiro

do caixa e fugiram do local em bicicletas. Ao fugirem, deixaram no local uma das facas, que foi apreendida. Marllon confessou a prática do roubo na fase policial. Fato 2- Consta ainda na denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2.017, por volta das 16:11 horas, na Rua Amadeu Malvezzi, nº 1083 (Farmácia Avenida), nesta cidade e comarca, Marllon Alex Medeiros Reis e Onofre Júnior Oliveira Silva, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos com o adolescente Marlon Mayk da Silva Neves, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em um telefone celular pertencente a Fernanda Bonfim de Souza Camargo e a quantia de R\$ 300,00 pertencente a Mauro Henrique Pavan, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e arma branca. Segundo a vítima Fernanda, um dos agentes adentrou o local portando uma arma de fogo do tipo espingarda e a todo momento gritava: "Mata ela! Mata ela!". Ao empreenderem fuga, os agentes deixaram uma faca no local, que foi apreendida. A rés furtiva não foi recuperada. Marllon confessou a prática do roubo na fase policial.

Fato 3- Consta ainda na denúncia que no dia 01 de março de 2.017, por volta das 17:30 horas, na Rua dos Lírios, nº 397, Bairro Buquê de Flores, nesta cidade e comarca, Marllon Alex, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos com os adolescentes Vítor Hugo da Silva e Francisco Martins de Sousa, pularam o muro lateral do local (residência), subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em uma mochila, 06 latas de cerveja, um cartão bancário, uma cafeteira, uma sanduicheira, um notebook, um telefone celular, R\$ 600,00 em dinheiro e uma camisa do Corinthians, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e arma branca, tendo como vítima Dulcinéia Bigaran. Segundo a vítima, os assaltantes utilizaram uma arma tipo garrucha, um deles estava com uma touca ninja e eles agiram de forma extremamente violenta, fazendo com que se ajoelhasse, teve suas mãos amarradas e a boca tapada com fita adesiva. A rés furtiva não foi apreendida. Marllon confessou a prática do roubo na fase policial. Nas residências de Marllon e de Onofre, em busca, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma arma de fogo do tipo "garrucha", uma balaclava e três máscaras. As facas e arma de fogo utilizadas foram apreendidas e periciadas.

A denúncia foi recebida (fls. 234/235), os réus foram citados (fls. 262 e 312) e apresentaram defesa preliminar (fls. 319/320 - Marllon) (fls. 328/329 - Onofre). Designada audiência de instrução, debates e julgamento. Durante a instrução, as vítimas foram ouvidas em declarações, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação: policiais civis Samuel Felix de Moura e Izaqueu Martins Guimarães e, a seguir, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução processual do feito, as partes manifestaram-se em alegações finais, na forma de memoriais: o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 384/391)

A ilustre defensora, por sua vez, postulou pela absolvição, por insuficiência de provas (fls. 395/397).

É o relatório.  
DECIDO.

Não havendo preliminares, passo diretamente à análise do mérito da ação penal proposta pelo Ministério Público contra os acusados, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (Marllon) e artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Onofre).

O conjunto probatório é coeso e verossímil. A prova colhida fornece suficientes elementos para a reconstituição dos fatos, permitindo, assim, segura conclusão.

Ninguém hoje desconhece o alto grau de violência existente no dia-a-dia, principalmente nas grandes cidades, porém estendendo-se para todas as localidades. No caso dos autos, os acusados praticaram os crimes de roubo descritos na denúncia, com o emprego de arma de fogo, para assim conseguir consumir o delito.

Com relação aos delitos tipificados na denúncia, inexistem dúvidas quanto à autoria e materialidade. Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, que é o caso do presente, revela extrema relevância probatória.

Este é o entendimento do doutrinador Tourinho Filho: "A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça." (Processo Penal, 3º volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

E também o que prevalece junto aos nossos Tribunais:

"As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).

"Inexistindo nos autos qualquer circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3ª C. Cr. Rel. Relª. Desª. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).

A materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/08; 11/13; 16/18 e 20/21; auto de exibição/apreensão de fls. 09, 14, 22/23 ; relatório de investigação de fls. 24/30 ; termo de declarações do réu Marllon de fls. 31/32; termo de declarações dos adolescentes Marlon Mayk da Silva Neves e Carlos Henrique dos Santos , de fls. 33/35; Laudo Pericial da arma de fogo de fls. 36/37; Lauro pericial do simulacro de arma de fogo de fls. 63/66, Laudo Pericial das armas brancas de fls. 11/112, bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução.

A autoria, da mesma forma são certas e devem ser atribuídas aos réus.

O acusado Marllom Alex Medeiros Reis, devidamente interrogado em juízo, negou todos os fatos. Alegou que tem várias tatuagens e se uma das vítima tivesse visto sua mão teria mencionado tal fato. Com relação a filmagem da farmácia alegou que aparenta ser ele apenas pela altura e magreza. Disse que está preso por tráfico e não precisaria roubar 100 reais. Foram encontradas máscara e pistola em sua residência, mas não foi encontrado revólver, apenas réplica que foi utilizada em um assalto em Bady Bassit. Falou que conheceu Onofre apenas na delegacia.

O acusado Onofre Júnior de Oliveira Silva declarou que estava em seu horário de almoço, trabalhava na empresa Santa Cruz Paletes, e foi ao mercado Bailo, junto com a esposa, onde encontrou o Marllon, que estava com o adolescente Marlon. Que estavam próximos à praça central da cidade onde perguntaram se podia dar uma carona para eles até a COHAB, onde eles moravam. Que deu carona para eles, deixando-os próximos à praça da COHAB, voltou para sua residência onde deixou a esposa, depois voltou para o trabalho. Disse que mais tarde ficou sabendo do ocorrido na farmácia. Disse que conhecia Marllon Alex da cidade. Falou que eles não comentaram nada sobre o assalto. Disse que somente deu carona. Falou que a garrucha foi encontrada na residência de Marllon, ele falou que se falasse alguma coisa iriam matá-lo, que era caguetá.

A vítima Lucinei Calado Vieira Sabadin, ouvida às fls. 380, alegou que eram dois indivíduos: um ficou do lado de fora da padaria, na bicicleta, e o outro entrou armado, perguntou pelo dinheiro. Pegou R\$ 100,00 do caixa e foi embora. Foi esquecida uma faca no balcão. Que não recuperou o dinheiro. Que reconheceu a arma utilizada como sendo a mesma apreendida nos autos.

A vítima Fernanda Bonfim de Souza Camargo, ouvidas às fls. 380, alegou que estava na farmácia e entraram dois meninos anunciando um assalto; mandaram ela deitar no chão e passar o dinheiro. Um deles tinha uma espingarda apontada para ela e gritava: "Cadê o dinheiro? Cadê o celular? Mata ela! Mata ela!". Pegaram o dinheiro no caixa e seu celular. Um deles estava de capacete e o outro com uma blusa na cabeça. Que não recuperou seu celular. Que reconheceu a arma utilizada no roubo como sendo a mesma que foi apreendida nos autos.

A vítima Dulcinéia Biragan, ouvida às fls. 380, alegou que estava em sua residência. Seu marido dormia. Entraram 3 pessoas. Foi amarrada e amordaçada. Portavam uma pistola ou revólver antigo. Que eles gritavam: "Quero dinheiro. Quero dinheiro!". Esvaziaram uma mochila de seu marido e encheram com objetos e utensílios da cozinha, Levaram também a quantia de R\$ 600,00. Que usavam máscara de motoqueiro.

A testemunha Samuel Félix de Moura, policial civil, ouvido às fls. 380, alegou que na época houve uma onda de roubos a mão armada na cidade: no comércio e residências. Pegavam o dinheiro do caixa. Eram muito agressivos com as vítimas. Em cumprimento a um mandado de busca, encontraram na casa de Marllon objetos de furto de um sítio em Bady Bassitt. Não se lembra da apreensão de arma. Que Marllon confessou o crime.

A testemunha Izaqueu Martins Guimarães, policial civil, ouvido às fs. 380, alegou que no início do ano de 2017, aconteceu uma sequência de roubos no comércio e residências de Potirendaba. Em investigação, chegou-se à pessoa de Marllon Alex. No cumprimento de mandado de busca, encontraram e apreenderam arma (garrucha) , um simulacro de pistola e capuzes, além de outros objetos furtados/roubados. Marllon Alex confessou a prática e nomeou os demais participantes.

Os delitos de roubo restaram amplamente caracterizados e consumados já que os acusados, mediante violência e grave ameaça, acabaram subtraindo das vítimas dinheiro e objetos , após anunciar o assalto utilizando uma arma . Os acusados após o delito fugiram do local levando os pertences das vítimas. Com isso os réus inverteram a posse dos bens, ainda que por breve tempo. Na linguagem técnica da lei penal o roubo consiste na conduta de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-lo por qualquer meio reduzido a sua possibilidade de resistência. Tal conduta é punível com reclusão de quatro a dez anos e multa. O legislador na confecção da lei penal - artigo 157 o fez de forma mais severa, já que o delito praticado tem nítida potencialidade agressiva e reduz a vítima à impossibilidade de resistência.

Nesse sentido :

SÚMULA n. 582

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Referência:

CPC/2015, art. 1.036.

CP, art. 157.

REsp 1.499.050-RJ(\*) (3ª S 14/10/2015 - DJe 09/11/2015).

AgRg no AREsp 503.847-RS (5ª T 18/06/2014 - DJe 01/08/2014).

HC 270.093-SP (5ª T 06/11/2014 - DJe 14/11/2014).

HC 202.394-RJ (5ª T 25/11/2014 - DJe 03/12/2014).

AgRg nos EDcl no AREsp 506.442-ES (5ª T 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

AgRg no REsp 1.490.926-RS (5ª T 10/02/2015 - DJe 23/02/2015).

EDcl no REsp 1.425.160-RJ (6ª T 09/09/2014 - DJe 25/09/2014).  
REsp 1.351.255-RJ (6ª T 19/11/2015 - DJe 03/12/2015).  
REsp 1.440.149-SP (6ª T 03/12/2015 - DJe 15/12/2015).  
AgRg no AREsp 515.834-MG (6ª T 23/02/2016 - DJe 11/03/2016).  
AgRg no REsp 1.201.491-RJ (6ª T 15/03/2016 - DJe 12/04/2016).

Com emprego da violência/ameaça contra a vítima, o delito de roubo restou consumado. As provas colecionadas durante a fase inquisitorial e em juízo são uníssonas no sentido da confirmação da prática do delito descrito na denúncia.

Em que pese as teses apresentadas pelos i. Defensores, não é possível falar-se em absolvição no presente caso, ante a ausência de provas. AA despeito das ponderações da combativa defensora, nenhuma divergência ou dado concreto rechaçou o valor da prova convincente dos fatos principais e nada ampara eventual tese de negativa de autoria. Não se reconhece também nenhuma excludente. Com a ameaça perpetradas contra as vítimas, a subtração se consumou.

Passo, então, a verificar a incidência das qualificadoras e a questão da participação de menor importância.

Os agentes criminosos, adrede preparados, pois segundo relatos dos autos havia prévio convite para execução criminosa, executaram o roubo mediante violência psíquica e grave ameaça, em reunião de autorias voltadas ao mesmo intento criminoso. Evidente que participação deles enseja a divisão de tarefas direcionada ao mesmo objetivo. A contribuição individual de cada um deles, embora não seja a mesma, é reunida pelo mesmo impeto ou desejo, pois estavam ali pela subtração do patrimônio alheio, a qualquer custo.

A diferenciação entre atos executórios não é critério de definição da conduta. O ato volitivo e consciente de adesão ao "modus operandi" direcionado ao resultado proveitoso de forma conjunta, conforme se viu pela prova dos autos, é o fator determinante da co-autoria, com previsão no art. 29 do Código Penal.

O Direito Penal tem regras que diferenciam a aplicação dos institutos. O mestre André Estefam aborda o tema da participação de menor importância e dolosamente distinta, com visão norteadora muito bem focalizada: "Advirta-se que o dispositivo só se aplica os partícipes, não aos coautores" (Direito Penal - Parte Geral - Saraiva - 2010 - pág. 284)

Logo, impossível a configuração no caso em apreço a estudada causa de diminuição da pena porquanto os agentes contribuíram de forma ativa e consciente para o resultado buscado em conjunto pela empreitada criminosa, de modo a revelar incidência de duas teorias: monista e do domínio do fato. E nem de longe se viu contribuição de menor gravidade.

Os depoimentos dos ofendidos foram seguros e objetivos quanto a visualização da arma de fogo nas mãos de um dos criminosos, inclusive, o armamento foi apontado para região vital do corpo humano deles .

De longa data, a jurisprudência predominante já definiu que o emprego da arma quando utilizada como meio de coação ou intimidação, em consonância com a prova testemunhal, dispensa sua apreensão como requisito da qualificadora.

Nem poderia mesmo ser diferente, pois a arma de fogo não é instrumento sobre o qual recai a necessidade de prova pericial (art. 158 do CPP).

Pondo uma pá de cal, em matéria tão tormentosa nos meios judiciais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assim decidiu: "Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de

prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente" (HC - 125769/SP - Rel. Min. Dias Toffoli - j.24/03/2015 - v.U).

Condena-se, portanto, os acusados pela prática dos delitos de roubos qualificados pelo concurso de agentes, uso de arma, em concurso de infrações com relação ao corréu Marllon Alex.

Passo à dosimetria.

Atento ao princípio da individualização, observado o critério trifásico disposto no art. 68, do Código Penal e as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal.

Oportuno aplicar a Súmula 444 do CSTJ, a saber: "É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base". Por aqui, define-se antecedentes apenas como condenações criminais com trânsito em julgado não aptas a gerar reincidência.

Esse assunto compreende o Tema nº 129, de Repercussão Geral no STF, sendo apreciado pelo julgamento do RE nº 591054, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26.02.2015.

Em virtude da relevância do mesmo tema e da controvérsia que o cerca, o STF reconheceu a Repercussão Geral no RE 593.818, julgado pelo Plenário em 17/08/2020. Por maioria de votos, o Pretório Excelso firmou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

O acusado Marllon Alex ostenta maus antecedentes e o acusado Onofre ostenta bons antecedentes.

As consequências do delito foram extremante gravosas para os ofendidos

Assim sendo, constituíram-se fatores de alta reprovação e valoração negativa da conduta criminosa na forma disposta pelo art. 59 do Código Penal.

Para o crime de roubo com concurso de agentes, com relação ao réu Marllon Alex, fixa-se a pena-base do acusado em 06(seis) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cada um dos delitos por ele praticados, no total de 03( três ) roubos. Fixa-se a pena-base do acusado Onofre em 06 (seis) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 15 (quinze) dias-multa

Na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho as penas anteriormente fixadas.

Na terceira fase, importa reconhecer a causa especial de aumento, acrescentando-se mais 2/3 (dois terços), nos moldes do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP.

O montante ainda parcial das penas fica para o acusado Marllon Alex em 10(dez) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 25 (vinte e cinco ) dias-multa, assim como para o acusado Onofre fica em 10 (dez) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Finalmente, na forma legal do concurso material de infrações, somam-se as penas aplicadas, resultando no montante final de pena para Marllon Alex, que praticou três roubos qualificados com emprego de arma de fogo, chega-se a um total de 30(trinta) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco ) dias-multa; Já para o acusado Onofre, que praticou um roubo qualificado com emprego de arma de fogo, a sua pena final é de 10(dez) anos de reclusão e 25(vinte e cinco) dias multa.

O valor do dia-multa é arbitrado no teto mínimo legal, ante a ausência de

informações precisas acerca da situação financeira dos sentenciados.

Em última etapa, o regime prisional inicial tem que ser o FECHADO. O regime fechado, em face das circunstâncias concretas, é o mais adequado para fins de reprovação e prevenção à conduta praticada, porquanto o crime foi praticado com alto grau de agressividade durante os atos executórios tal como relatado pela vítima, de modo a exigir maior rigor do Estado sob os aspectos da prevenção e da repressão. Incabível, além de não recomendável socialmente, a concessão de qualquer benefício penal nos moldes dos artigos 44 e 77 e seguintes do Código Penal, pois ausentes os requisitos legais, por tratar-se de crime com grave ameaça a pessoa, cuja pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão.

Neste sentido o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu: "ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo com a gravidade do roubo à mão armada, além de responder a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade violenta" (DesembargadorHélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à sobrevivitimação e a um previsível aumento da cifra negra dos crimes".5 E mais: "REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência: art. 33, § 2º do Código Penal, art. 59 do Código Penal, Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois esse crime violento inegavelmente intranquiliza a sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe aplicar o devido castigo, sendo certo que a determinação da modalidade inicial da pena não se baseia tão-somente nos termos preconizados no art. 33, § 2º, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica também para o art. 59 do mesmo Estatuto".

Não é de outra forma o entendimento fixado também no STF quanto à periculosidade do agente, à gravidade do crime e às circunstâncias de seu cometimento justificarem o regime prisional mais gravoso: "1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nºs. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada" (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Ressalte-se, ainda, que tal fixação foi devidamente embasada na gravidade concreta do crime praticado pelo acusado, o que vai ao encontro do quanto estabelecido no verbete nº 440, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e nos verbetes nº 718 e 719, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar:

A) MARLLON ALEX MEDEIROS REIS, já qualificado nos autos, à pena de 30(trinta) anos de reclusão e 75(setenta e cinco) dias multa, por incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

B) ONOFRE JÚNIOR OLIVEIRA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de 10(dez) anos de reclusão e 25(vinte e cinco) dias multa, por incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Condeno os acusados ao pagamento das custas na forma do art. 804, do CPP, ficando suspenso o pagamento nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Os acusados responderam a este processo em liberdade. Poderão recorrer na mesma

situação.

Oportunamente , expeçam-se cartas de guia de execução provisória e/ou definitiva, se for o caso, conforme a situação individualizada dos sentenciados. Com o trânsito em julgado: a) comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; b) comunique-se o IIRGD; c) providencie a carta de guia para execução da pena imposta (art. 674, do CPP e art. 105, da LEP) e expeça-se o mandado de prisão( regime fechado), se for o caso, conforme a situação individualizada; d) façam demais anotações e comunicações pertinentes, adotando-se outras medidas de praxe.

Expeça-se certidão de honorários à advogada conveniada que atuou na ação penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo

P.I.C.

Potirendaba, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO:

Certifico haver tornado pública em Cartório a r. sentença supra/retro.

Potirendaba (SP), 10/05/2022. Maria de Fatima Curriel Pereira, Escrevente Técnico Judiciário, Matr. TJ/318.716-A.